HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH
Số: 10/2025/HĐHTKD
Về Dự án Trường Quốc tế Song ngữ "VIET-ANH INTERNATIONAL SCHOOL"

Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015;
Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019;
Căn cứ Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư số 64/2020/QH14 ngày 18/6/2020 (nếu có);
Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
Căn cứ Nghị định số 86/2018/NĐ-CP quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục;
Căn cứ vào nhu cầu thực tế và trên tinh thần hợp tác, cùng phát triển;

Hôm nay, ngày 25 tháng 01 năm 2025, tại Số 12, đường Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam, chúng tôi gồm có:

BÊN A: TRƯỜNG PHỔ THÔNG LIÊN CẤP SAO SÁNG
Mã số thuế: 0300123456
Địa chỉ trụ sở: Số 12, đường Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3898 1234
Email: info@saosang.edu.vn
Đại diện bởi: Bà Lê Thị Minh Tâm
Chức danh: Hiệu trưởng

BÊN B: TỔ CHỨC GIÁO DỤC CAMBRIDGE INTERNATIONAL (CAMBRIDGE ASSESSMENT INTERNATIONAL EDUCATION)
Số đăng ký: RC000667 (Vương quốc Anh)
Địa chỉ trụ sở: The Triangle Building, Shaftesbury Road, Cambridge, CB2 8EA, United Kingdom

Điện thoại: (+44) 1223 553554
Email: international@cambridge.org
Đại diện bởi: Ông Christopher James Miller
Chức danh: Giám đốc Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương

(Sau đây gọi riêng là "Bên" và gọi chung là "Các Bên")

XÉT RẰNG:

1. Bên A là một cơ sở giáo dục phổ thông có uy tín tại Việt Nam, được thành lập và hoạt động hợp pháp, có cơ sở vật chất đạt chuẩn, đội ngũ giáo viên trong nước chất lượng và am hiểu sâu sắc hệ thống giáo dục, văn hóa, các quy định pháp luật về giáo dục của Việt Nam.
2. Bên B là một bộ phận của Đại học Cambridge, Vương quốc Anh, là nhà cung cấp chương trình giáo dục quốc tế và các kỳ thi lớn nhất thế giới dành cho học sinh từ 5 đến 19 tuổi, với danh tiếng học thuật xuất sắc và được công nhận toàn cầu.
3. Các Bên có nguyện vọng hợp tác để thành lập và vận hành một trường quốc tế song ngữ chất lượng cao, kết hợp tinh hoa của chương trình giáo dục phổ thông Việt Nam với chương trình quốc tế Cambridge, nhằm cung cấp một môi trường giáo dục toàn diện, hiện đại, giúp học sinh phát triển năng lực hội nhập quốc tế nhưng vẫn giữ gìn bản sắc văn hóa Việt.

DO VẬY, CÁC BÊN CÙNG NHAU THỎA THUẬN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH NÀY VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SAU ĐÂY:

ĐIỀU 1. ĐỊNH NGHĨA

Trong phạm vi Hợp đồng này, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1.1. **"Dự án"**: Là Dự án Trường Quốc tế Song ngữ "VIET-ANH INTERNATIONAL SCHOOL" (VIS), một cơ sở giáo dục tư thục có yếu tố nước ngoài, giảng dạy song song hai chương trình: (i) Chương trình giáo dục phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam; và (ii) Chương trình Phổ thông Quốc tế Cambridge (Cambridge Pathway) từ Tiểu học (Cambridge Primary), Trung học cơ sở (Cambridge Lower Secondary) đến Trung học phổ thông (Cambridge IGCSE, AS & A Level).

1.2. **"Chương trình Tích hợp"**: Chỉ chương trình giảng dạy do Nhà trường xây dựng, được Bộ GD&ĐT Việt Nam và Cambridge International phê duyệt, trong đó tích hợp nội dung cốt lõi của Chương trình Việt Nam với Chương trình Cambridge, đảm bảo học sinh đạt chuẩn đầu ra của cả hai hệ thống.
1.3. **"Giấy phép Hoạt động Giáo dục có Yếu tố Nước ngoài"**: Là giấy phép do Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố có thẩm quyền cấp, cho phép Trường được thành lập và hoạt động theo quy định tại Nghị định 86/2018/NĐ-CP.
1.4. **"Giám đốc Học thuật (Academic Principal)"**: Là người do Bên B đề cử, được Ban Điều phối phê chuẩn, chịu trách nhiệm cao nhất về chất lượng học thuật, chương trình giảng dạy quốc tế, quản lý giáo viên nước ngoài và việc tổ chức các kỳ thi của Cambridge tại Trường.
1.5. **"Hiệu trưởng (Principal)"**: Là người đứng đầu về mặt hành chính, pháp lý của Trường, chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý Nhà nước về mọi hoạt động của Trường, thường do Bên A đề cử.
(Các định nghĩa khác như "Ban Điều phối", "Sự kiện Bất khả kháng", "Vi phạm Cơ bản"... được giữ nguyên).

ĐIỀU 2. NỘI DUNG HỢP TÁC KINH DOANH
2.1. **Mục tiêu**: Thành lập và vận hành một trường quốc tế song ngữ đẳng cấp, đạt kiểm định chất lượng giáo dục trong nước và quốc tế, trở thành điểm đến giáo dục uy tín cho học sinh Việt Nam và học sinh nước ngoài tại TP. Hồ Chí Minh.
2.2. **Phạm vi hợp tác**:

- Đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học hiện đại.
- Xây dựng, phát triển và thực hiện Chương trình Tích hợp.
- Tuyển dụng, đào tạo đội ngũ quản lý, giáo viên Việt Nam và giáo viên nước ngoài đạt chuẩn.
- Tổ chức tuyển sinh, giảng dạy, đánh giá và cấp bằng/chứng chỉ.
- Thực hiện các hoạt động ngoại khóa, phát triển toàn diện học sinh.

2.3. **Thời hạn hợp tác**: 15 (Mười lăm) năm, kể từ ngày Trường được cấp Giấy phép Hoạt động Giáo dục có Yếu tố Nước ngoài. Có thể gia hạn.

2.4. **Hình thức hợp tác**: Hợp tác kinh doanh theo hình thức Hợp đồng BCC. Trường VIS là một đơn vị phụ thuộc, không có tư cách pháp nhân độc lập, hoạt động dưới sự quản lý của Ban Điều phối và danh nghĩa pháp lý của Bên A.

2.5. **Thông tin chi tiết Dự án**:

- Tên Trường: VIET-ANH INTERNATIONAL SCHOOL (VIS).
- Địa điểm: Cơ sở chính tại Số 12, đường Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP. HCM (cơ sở hiện hữu của Bên A, được nâng cấp).
- Quy mô: Dự kiến tuyển sinh tối đa 1,500 học sinh từ lớp 1 đến lớp 12.
- Tổng vốn đầu tư: Cơ sở vật chất hiện hữu, giấy phép hoạt động giáo dục và $8,000,000 (Tám triệu đô la Mỹ).

ĐIỀU 3. TỶ LỆ GÓP VỐN

3.1. **Bên A**: Góp vốn bằng:

- Toàn bộ quyền sử dụng cơ sở vật chất hiện hữu (đất, trường lớp, phòng chức năng) đã được định giá.
- Giấy phép thành lập và hoạt động giáo dục phổ thông hiện có.
- Danh tiếng, thương hiệu giáo dục sẵn có.

  Tổng giá trị được thẩm định tương đương 45% (bốn mươi lăm phần trăm) tổng vốn đầu tư Dự án.

  3.2. **Bên B**: Góp vốn bằng:
- Tiền mặt: $5,000,000 (Năm triệu đô la Mỹ) để nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị công nghệ, thư viện quốc tế, phòng lab.
- Giá trị chuyển giao và bản quyền sử dụng Chương trình Phổ thông Quốc tế Cambridge, hệ thống tài nguyên giảng dạy, đánh giá và đào tạo giáo viên: Trị giá tương đương $3,000,000 (Ba triệu đô la Mỹ).

  Tổng giá trị tương đương 55% (năm mươi lăm phần trăm) tổng vốn đầu tư Dự án.

ĐIỀU 4. HÌNH THỨC, TIẾN ĐỘ GÓP VỐN

4.1. **Bên A**: Ký kết các văn bản cam kết góp vốn bằng cơ sở vật chất, bàn giao hiện trạng cho Dự án quản lý, sử dụng. Thực hiện thủ tục xin Giấy phép Hoạt động Giáo dục có

Yếu tố Nước ngoài.
4.2. **Bên B**: Chuyển vốn tiền mặt vào Tài khoản vốn đầu tư chung của Dự án thành 02 đợt: 50% sau khi Hợp đồng có hiệu lực và có thư chấp thuận đầu tư, 50% còn lại sau khi có Giấy phép Hoạt động.
4.3. Việc chuyển giao chương trình, đào tạo giáo viên được thực hiện xuyên suốt 02 năm đầu vận hành.

ĐIỀU 5. PHÂN CHIA KẾT QUẢ KINH DOANH
5.1. Lợi nhuận sau thuế hàng năm từ hoạt động của Trường (chủ yếu từ học phí, phí dịch vụ) được phân chia theo tỷ lệ: **Bên A: 45%, Bên B: 55%**.
5.2. Một phần lợi nhuận (tỷ lệ do Ban Điều phối quyết định) sẽ được tái đầu tư vào Quỹ Phát triển Nhà trường cho các hoạt động nâng cao chất lượng.
5.3. Việc phân chia chỉ được thực hiện sau khi đã trích lập đầy đủ các quỹ theo quy định và quyết toán thuế.

ĐIỀU 6. QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH VÀ VẬN HÀNH DỰ ÁN
6.1. **Thành lập Ban Điều phối**: Ban Điều phối Dự án (School Steering Committee) gồm 05 (năm) thành viên. Bên A cử 02 (hai) thành viên, Bên B cử 03 (ba) thành viên. **Trưởng Ban Điều phối là đại diện của Bên B.**
6.2. **Nguyên tắc hoạt động**:

- Họp ít nhất mỗi quý một lần.
- Các quyết định thông thường được thông qua khi có đa số phiếu tán thành (ít nhất 3/5 thành viên).
- **Các quyết định sau đây phải được sự đồng thuận bằng văn bản của tất cả các thành viên Ban Điều phối:**
  a) **Phê duyệt việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Hiệu trưởng và Giám đốc Học thuật.**
  b) **Phê duyệt và sửa đổi cơ cấu học phí, phí dịch vụ hàng năm.**
  c) **Phê duyệt kế hoạch ngân sách hàng năm và các khoản chi vượt mức 10% so với ngân sách đã phê duyệt.**
  d) **Phê duyệt Chương trình Tích hợp chính thức và mọi thay đổi lớn về**

chương trình giảng dạy cốt lõi.

e) Quyết định về việc vay vốn, thế chấp tài sản của Dự án.

f) Quyết định mở rộng cơ sở, đầu tư lớn hoặc thành lập cơ sở mới.

6.3. **Cơ cấu quản lý Trường**:

- **Hiệu trưởng (Principal)**: Do Bên A đề cử, Ban Điều phối phê chuẩn. Là người đại diện theo pháp luật của Trường, chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan quản lý Nhà nước về mọi hoạt động của Trường.
- **Giám đốc Học thuật (Academic Principal)**: Do Bên B đề cử, Ban Điều phối phê chuẩn. Chịu trách nhiệm trước Ban Điều phối về toàn bộ chất lượng học thuật, chương trình quốc tế, đội ngũ giáo viên nước ngoài và việc tổ chức các kỳ thi Cambridge.
- Hai vị trí này phối hợp chặt chẽ để điều hành Nhà trường. Cơ chế báo cáo và phân công cụ thể được quy định trong Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Trường do Ban Điều phối phê duyệt.

ĐIỀU 7. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

7.1.1. Quyền chung của các bên

a. Yêu cầu Bên còn lại cung cấp thông tin, tài liệu, dữ liệu cần thiết liên quan đến việc triển khai Dự án trong phạm vi nghĩa vụ của Bên đó;

b. Cử người tham gia Ban điều phối theo quy định tại Điều 6.1;

c. Hưởng phần lợi nhuận theo tỷ lệ đã thỏa thuận tại Điều 5;

d. Yêu cầu giải quyết tranh chấp theo quy định tại Điều 13.

7.1.2. Nghĩa vụ chung của các bên

a. Các Bên cam kết hợp tác thiện chí, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, cùng hướng tới mục tiêu phát triển Dự án hiệu quả; việc ký kết và thực hiện Hợp đồng này và các thỏa thuận sẽ được ký kết theo Hợp đồng này sẽ không dẫn đến vi phạm bất kỳ quy định nào trong điều lệ hay quy chế nội bộ của các bên; đảm bảo không thực hiện bất kỳ

hành vi trục lợi gây ảnh hưởng xấu đến Dự án, đến quyền sử dụng đất, tài chính, thương hiệu, uy tín của Dự án hoặc của Bên còn lại và bảo mật Dự án;

b. Các Bên không ở trong bất kỳ quy trình tố tụng nào hoặc bị yêu cầu giải thể, thanh lý, phá sản;

c. Cung cấp đầy đủ, kịp thời các hồ sơ, tài liệu cần thiết để phục vụ thủ tục đầu tư, xây dựng môi trường; thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ và các yêu cầu kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

d. Chịu trách nhiệm liên đới đối với thiệt hại gây ra cho khách hàng hoặc cho Bên thứ ba, nếu thiệt hại đó xuất phát từ lỗi chung của hai Bên hoặc do quyết định của Ban điều phối.

7.2. **Quyền và Nghĩa vụ của Bên A**:

- *Quyền*: Đề cử Hiệu trưởng, giám sát việc thực hiện chương trình giáo dục Việt Nam, đảm bảo hoạt động của Trường tuân thủ pháp luật.
- *Nghĩa vụ đặc thù*:
    - Chịu trách nhiệm chính trong việc thực hiện mọi thủ tục pháp lý với cơ quan Nhà nước Việt Nam: xin, gia hạn Giấy phép Hoạt động; báo cáo; thanh tra; kiểm định chất lượng.
    - Đảm bảo cơ sở vật chất an toàn, đạt chuẩn theo quy định của Bộ GD&ĐT.
    - Tuyển dụng, quản lý đội ngũ giáo viên, nhân viên người Việt Nam.
    - Tổ chức giảng dạy, đánh giá và cấp bằng tốt nghiệp theo chương trình của Bộ GD&ĐT Việt Nam.

7.3. **Quyền và Nghĩa vụ của Bên B**:

- *Quyền*: Đề cử Giám đốc Học thuật, quyết định các vấn đề học thuật liên quan đến chương trình quốc tế, kiểm soát chất lượng giảng dạy của giáo viên nước ngoài.
- *Nghĩa vụ đặc thù*:
    - Cung cấp, đào tạo và chuyển giao toàn diện Chương trình Phổ thông Quốc tế Cambridge.

- Hỗ trợ tuyển dụng, đào tạo, quản lý đội ngũ giáo viên nước ngoài đạt tiêu chuẩn của Cambridge.
- Cung cấp hệ thống tài nguyên học liệu, đề thi, phần mềm quản lý học tập và hỗ trợ kỹ thuật.
- Tổ chức đăng ký, tổ chức các kỳ thi Cambridge (IGCSE, AS/A Level) tại Trường và đảm bảo chất lượng kỳ thi.

Hỗ trợ công tác truyền thông, quảng bá thương hiệu giáo dục quốc tế của

ĐIỀU 8. XỬ LÝ VI PHẠM HỢP ĐỒNG

8.1. Xử lý vi phạm Hợp đồng về góp vốn

8.1.1. Trong trường hợp một Bên không thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ góp vốn theo thời hạn được xác lập trong Hợp đồng, Bên chậm góp vốn có trách nhiệm thanh toán lãi chậm trả phát sinh đối với phần vốn góp chậm thực hiện, được tính theo mức 0,05%/số tiền vốn chậm góp/ngày chậm góp vốn, kể từ ngày đến hạn góp vốn đến ngày thực tế hoàn thành nghĩa vụ.

8.1.2. Thời hạn chậm góp vốn tối đa là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày đến hạn góp vốn. Quá thời hạn này, hành vi chậm góp vốn được xác định là vi phạm nghĩa vụ cơ bản của Hợp đồng. Bên chậm góp vốn mất quyền tiếp tục hợp tác đầu tư theo thỏa thuận tại Hợp đồng này mà không được hoàn trả phần nghĩa vụ đã thực hiện trước đó.

8.1.3. Bên vi phạm có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho Bên còn lại đối với mọi tổn thất phát sinh trên thực tế do hành vi chậm góp vốn gây ra.

8.2. Xử lý vi phạm Hợp đồng trong trường hợp vi phạm nghĩa vụ cơ bản và vi phạm nghĩa vụ khác

8.2.1. Vi phạm nghĩa vụ cơ bản: Trường hợp một Bên vi phạm nghĩa vụ cơ bản, Bên vi phạm phải chịu phạt vi phạm với mức tương đương 8% tổng vốn đầu tư tạm tính của Dự án tại Điều 2 của Hợp đồng. Đồng thời, Bên vi phạm phải bồi thường toàn bộ thiệt hại phát sinh do hành vi vi phạm gây ra. Bên bị vi phạm được quyền áp dụng một hoặc nhiều chế tài theo quy định của pháp luật; có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng mà không phải chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào.

8.2.2. Vi phạm các nghĩa vụ khác: Đối với nghĩa vụ không phải là nghĩa vụ cơ bản, Bên vi phạm chịu phạt vi phạm tương đương 4% tổng vốn đầu tư tạm tính của Dự án tại Điều 2 của Hợp đồng, đồng thời có trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại phát sinh do hành vi vi phạm gây ra. Bên bị vi phạm được quyền áp dụng một hoặc nhiều chế tài theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 9. MIỄN TRÁCH NHIỆM VI PHẠM HỢP ĐỒNG

Một Bên được miễn trách nhiệm đối với hành vi vi phạm Hợp đồng nếu chứng minh được rằng hành vi đó thuộc một trong các trường hợp sau:

9.1. Sự kiện bất khả kháng: Bên gặp phải sự kiện bất khả kháng dẫn đến vi phạm Hợp đồng thì được miễn trách nhiệm do vi phạm Hợp đồng và không phải chịu các chế tài do vi phạm bởi gặp phải sự kiện bất khả kháng. Các quyền và nghĩa vụ giữa các bên trong thời gian này được thực hiện theo quy định của pháp luật.

9.2. Hoàn cảnh thay đổi cơ bản: Bên chịu ảnh hưởng từ hoàn cảnh thay đổi cơ bản được quyền yêu cầu đàm phán lại Hợp đồng. Khi xảy ra trường hợp hoàn cảnh thay đổi cơ bản, các Bên cam kết thông báo cho nhau bằng văn bản trong thời hạn 05 (năm) ngày. Nếu sau 30 (ba mươi) ngày đàm phán mà vẫn không đạt được thỏa thuận, Bên chịu ảnh hưởng được miễn trách nhiệm đối với phần nghĩa vụ không thể thực hiện và có thể yêu cầu điều chỉnh hoặc chấm dứt Hợp đồng theo quy định của pháp luật. Trong thời gian đàm phán, các Bên tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ trong Hợp đồng.

9.3. Quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền: Khi các quyết định này là nguyên nhân trực tiếp khiến Bên vi phạm không thể thực hiện Hợp đồng và tại thời điểm giao kết Hợp đồng, các Bên không thể biết được sự tồn tại hoặc nội dung của Quyết định này. Các Bên vi phạm phải thông báo bằng văn bản trong 05 (năm) ngày cho Bên còn lại về việc không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng. Trong thời gian hiệu lực của Quyết định, các Bên được tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ trong Hợp đồng.

9.4. Hành vi vi phạm của một Bên hoàn toàn do lỗi của bên kia hoặc Bên thứ ba: Bên bị cản trở được miễn trách nhiệm hoàn toàn đối với phần nghĩa vụ không thực hiện được và có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại từ Bên gây ra lỗi hoặc Bên thứ ba gây ra lỗi.

ĐIỀU 10. THÔNG BÁO

10.1. Mọi thông báo, yêu cầu, chấp thuận hoặc trao đổi thông tin giữa các Bên liên quan đến Hợp đồng này phải được lập bằng văn bản và được xem là đã nhận vào thời điểm: *(i) Giao trực tiếp và có ký nhận; (ii) Theo xác nhận đã hoàn thành giao nhận của đơn vị chuyển phát; (iii) Thời điểm email công ty được gửi đi thành công mà không báo lỗi hệ thống.*

10.2. Địa chỉ nhận tin của các Bên là địa chỉ được quy định tại Hợp đồng này.

10.3. Mỗi Bên có quyền thay đổi địa chỉ nhận thông báo bằng cách gửi Thông Báo bằng văn bản cho Bên kia biết ít nhất 05 (năm) ngày làm việc trước khi việc thay đổi có hiệu lực.

ĐIỀU 11. BẢO MẬT

11.1. Các Bên cam kết giữ bí mật toàn bộ nội dung Hợp đồng này và mọi thông tin liên quan đến Dự án, trừ trường hợp phải tiết lộ theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc

theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc Bên còn lại chấp thuận bằng văn bản. Phải đảm bảo rằng các Bên sẽ áp dụng các biện pháp phòng ngừa hợp lý.

11.2. Nghĩa vụ bảo mật có hiệu lực trong toàn bộ thời hạn của Hợp đồng và kéo dài 05 (năm) năm kể từ ngày Hợp đồng chấm dứt hoặc kể từ thời điểm Bên liên quan không còn tham gia Dự án, trên cơ sở thời điểm nào muộn hơn.

ĐIỀU 12. SỬA ĐỔI, CHUYỂN NHƯỢNG, CHẤM DỨT, THANH LÝ HỢP ĐỒNG

12.1. Sửa đổi Hợp đồng

12.1.1. Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu một Bên có yêu cầu sửa đổi nội dung Hợp đồng, Bên đó phải gửi thông báo bằng văn bản cho Bên kia ít nhất 03 (ba) ngày làm việc trước thời điểm đề xuất sửa đổi, nêu rõ phần nội dung và lý do cần sửa đổi.

12.1.2. Mọi sửa đổi Hợp đồng phải được lập thành văn bản và có chữ ký, con dấu của đại diện hợp pháp của mỗi bên. Mọi trao đổi miệng hoặc thông tin không chính thức không có giá trị làm thay đổi Hợp đồng. Các phụ lục kèm theo và các văn bản sửa đổi (nếu có) là bộ phận không tách rời của Hợp đồng này khi được các Bên ký kết.

12.1.3. Trường hợp chuyển nhượng, gia nhập, rút khỏi Hợp đồng làm thay đổi Hợp đồng thì được thực hiện theo thỏa thuận của các bên hoặc theo quy định của pháp luật.

12.2. Các trường hợp chấm dứt Hợp đồng*: (i) Hai Bên thỏa thuận chấm dứt; (ii) Hết thời hạn Hợp đồng mà không gia hạn; (iii) Dự án không thể tiếp tục theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc vì lý do khách quan; (iv) Một Bên vi phạm nghĩa vụ cơ bản và không khắc phục trong 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận thông báo; (v) Một Bên bị phá sản, giải thể, mất khả năng thanh toán hoặc không còn khả năng thực hiện phần vốn góp.*

12.3. Thanh lý Hợp đồng

12.3.1. Khi Hợp đồng chấm dứt, các Bên tiến hành lập Biên bản thanh lý, kiểm kê toàn bộ quỹ, tài sản, chi phí và nghĩa vụ của Dự án để xác định giá trị tài sản tại thời điểm chấm dứt. Toàn bộ chi phí và nghĩa vụ đối với Nhà nước Việt Nam và bên thứ ba được phân bổ cho các Bên theo tỷ lệ vốn góp và được khấu trừ trước vào phần vốn góp của từng Bên. Sau khi hoàn tất việc khấu trừ, giá trị vốn góp và lợi nhuận còn lại (nếu có) sẽ được phân chia và hoàn trả cho các Bên theo tỷ lệ đã thỏa thuận tại Điều 3 của Hợp đồng.

12.3.2. Việc xác định lỗi (nếu có) được thực hiện sau khi đã hoàn tất việc phân bổ chi phí và xác định giá trị vốn góp còn lại.

12.3.3. Việc thanh toán lợi nhuận và hoàn vốn phải hoàn tất trong vòng 03 (ba) tháng kể từ ngày ký biên bản thanh lý. Các nội dung bao gồm nhưng không giới hạn như nghĩa vụ, thời hạn, phương thức thanh toán; hậu quả, lãi suất chậm thanh toán được thực hiện theo thỏa thuận giữa các bên và quy định pháp luật.

ĐIỀU 13. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

13.1. Ưu tiên thương lượng trong vòng 30 ngày.

13.2. Nếu thương lượng thất bại, tranh chấp sẽ được giải quyết bằng Trọng tài tại **Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC)**, theo Quy tắc tố tụng trọng tài của VIAC.

13.3. Địa điểm trọng tài: Thành phố Hồ Chí Minh. Ngôn ngữ: Tiếng Việt và Tiếng Anh.

ĐIỀU 14. LUẬT ĐIỀU CHỈNH VÀ NGÔN NGỮ HỢP ĐỒNG

14.1. Hợp đồng được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam.

14.2. Hợp đồng lập thành 06 bản song ngữ Việt - Anh (mỗi bên giữ 01 bản Việt, 01 bản Anh). Bản tiếng Việt có giá trị giải thích cuối cùng, trừ các thuật ngữ chuyên môn giáo dục quốc tế.

ĐIỀU 15. HIỆU LỰC VÀ CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

15.1. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký và sau khi được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam chấp thuận chủ trương đầu tư (nếu cần) cho Dự án giáo dục có yếu tố nước ngoài.

15.2. Các nội dung khác giữ nguyên như hợp đồng mẫu.

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CÁC BÊN

BÊN A

TRƯỜNG PHỔ THÔNG LIÊN CẤP SAO SÁNG

ĐẠI DIỆN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

BÊN B

TỔ CHỨC GIÁO DỤC CAMBRIDGE INTERNATIONAL

ĐẠI DIỆN

(Ký và ghi rõ họ tên)